道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性

道路交通事故调查组

2023年1月25日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故车辆及人员情况 2
（二）事故路段基本情况 2
（三）事故发生当天天气情况 2
二、 事故发生经过和应急救援情况 2
（一）事故发生经过 3
（二）救援处置情况 3
三、事故造成的人员伤亡情况 3
四、事故原因及事故性质 3
（一）直接原因 3
（二） 责任认定 4
（三）事故性质 4
四、责任人员处理及事后处置情况 4
五、相关监管单位及人员的责任追究情况 4
（一）对有关单位处理建议 4
（二）对有关人员处理建议 4
六、事故防范和整改措施 5

道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年1月13日，一辆湘MB928B轻型仓栅式货车与行人在道县仙子脚镇黄田岗村路段相撞。事故造成1人经抢救无效死亡，车辆损坏，直接经济损失26.6万元。

事故发生后，道县县委、县政府高度重视，要求全力以赴抢救伤者，尽快查明事故原因，深刻吸取教训，全面排查安全隐患，严格落实安全生产责任制，确保人民群众生命和财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规，2023年1月14日，经道县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县交警大队、县人社局、县总工会等单位有关同志参加的道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及人员情况

1.湘 MB928B 轻型仓栅式货车，驾驶人：蒋某军，机动车状态：正常，使用性质：货运。

2.蒋某军，男，持 C1 型机动车驾驶证。系湘 MB928B 轻型仓栅式货车驾驶员。

3.何某来、男、汉族，系行人，经现场抢救无效死亡。

（二）事故路段基本情况

事故现场位于 S357 线 K1141km+300m 道县仙子脚镇黄田岗村路段，道路全宽 9.2 米，呈东西走向，东往道县寿雁镇方向、西往道县仙子脚镇方向，沥青干燥路面，标线齐全，有限速标志（70km/h）。

（三）事故发生当天天气情况

天气：晴

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 1 月 13 日，蒋某军驾驶湘 MB928B 轻型仓栅式货车，从道县仙子脚镇开往道县县城。20 时 20 分许，当车辆行驶至 S357 线 K1141km+300m 道县仙子脚镇黄田岗村路段时，因蒋某军驾驶车辆不注意行车安全未避让行人，与横过道路完成的行人何某来相撞，造成何某来经现场抢救无效死亡、车辆受损的交通事故。

（二）救援处置情况

事故发生后，蒋某军拨打了 120 及 122 报警电话。道县 120 指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车到现场进行救治。道县交警大队接到事故报案后，辖区中队与交管股值班民警到达现场进行事故勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故造成一人死亡。死亡人姓名：何某来，男。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查认定，蒋某军道路交通法治观念淡薄，驾驶机动车上道路行驶，不注意行车安全未避让行人，是造成此事故的直接原

因。

（二）责任认定

经调查认定，蒋某军负此道路交通事故的全部责任，何某来不负此道路交通事故的责任。

（三）事故性质

经调查认定，道县仙子脚镇“1·13”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、责任人员处理及事后处置情况

道县交警大队于2023年1月15日对蒋某军交通肇事立案侦查，蒋某军被刑事拘留。

五、相关监管单位及人员的责任追究情况

（一）对有关单位处理建议

1.仙子脚镇人民政府，对辖区内的居民交通安全宣传教育不力，居民驾车违章行为多发，建议给予通报批评。

2.道县交警寿雁中队，对辖区内的居民驾车违章行为监管不力，建议给予通报批评。

（二）对有关人员处理建议

1.何某胜，仙子脚镇驻黄田岗村驻村干部，对道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性道路交通负有监管责任，建议给予其提醒谈话。

2.何某财，仙子脚镇黄田岗村村委委员、村秘书，发生事故路段道路安全交通包保负责人，对道县仙子脚镇“1·13”一般生产经营性道路交通事故负有监管责任，建议给予其提醒谈话；

六、事故防范和整改措施

（一）加强路面整治管控。全面落实道路交通管理“路长制”和网格责任制，结合当前正在开展的道路交通顽瘴痼疾整治、事故预防“减量控大”等专项行动，以重点区域、异常天气（雷、雨、雾、雪、冰冻等）、事故多发路段为重点，最大限度将警力投放路面，采取错时勤务、交叉勤务、流动执法等方式，加大路面整治力度，对酒醉驾、客运车、面包车超员、货车超限超载、违法载人、超速、无牌无证、不戴头盔等交通违法进行重点查处，形成严管严查严治高压态势。

（二）加强交通违法劝导。各乡镇（街道）要严格落实“两站两员”、村辅警交通安全职责，督促加强对村（社区）的交通安全宣传，熟悉掌握村内车辆及驾驶人员情况，对出村路口

加大交通违法劝导力度，并建立台账，对不听劝导的群众及时向交警部门反映，力争交通违法不出村。